



PUTUSAN

Nomor 3343 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Nomor 35 RT 002 RW 004, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama Direktur CV Sarina Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharnis, MS., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Muharnis & Associates, beralamat di Jalan Kandis Nomor 1G, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. PIMPINAN BANK MANDIRI Tbk CABANG PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau;

2. PIMPINAN BANK MANDIRI TBK CABANG REGIONAL RETAIL COLECTION & RRECOVERY REGION I, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85 Lantai 3, Kelurahan Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau;

Keduanya diwakili Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I Sumatera 1: Lourentius Aris Budiyo, bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.246/2021 tanggal 21

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024



September 2021 jo Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/241/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariadi, S.H., Team Leader Legal pada Region I/Sumatera 1 – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Region I/Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat Gedung Menara Mandiri, Jl. Pulau Pinang No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

- 3. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Kelurahan Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, diwakili Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri: Sudarsono, bertindak atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala KPKNL Pekanbaru: Maulina Fahmilita, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti Penggugat sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Lelang dari Tergugat III adalah merupakan syarat untuk dilakukan pelelangan terhadap Aset Penggugat berupa 1 Unit Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 213 yang terletak di Jalan Pepaya, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
5. Menyatakan Surat Tergugat II tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Nomor MNR.RCR/REG.MDN.11124/2022, tanggal 29 Desember 2022 dan Surat Tergugat II tentang Penegasan Pelaksanaan Lelang Nomor MNR.RCR/REG.MDN.0076/2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan pelelangan terhadap satu unit ruko yang terletak di Jalan Pepaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 213 atas nama Ir. Herman, Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penjadwalan pembayaran hutang dari Penggugat I sesuai permohonan Penggugat yaitu:
 - Bulan Januari 2023 dibayar sebesar Rp50.000.000,00;
 - Bulan Februari 2023 dibayar sebesar Rp25.000.000,00;
 - Bulan Maret 2023 dibayar sebesar Rp25.000.000,00;
 - Bulan Mei 2023 dibayar sebesar Rp25.000.000,00;
 - Bulan Juni 2023 dibayar sebesar Rp50.000.000,00;
 - Pada bulan Juli 2023 akan dilunasi hutang secara keseluruhan;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkor perkara;

Ex aquo et bono: jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan seharusnya diajukan sebagai pelawanan dan bukan gugatan;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Sarinah Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbr., tanggal 27 Juli 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Seharusnya Diajukan Sebagai Pelawanan Dan Bukan Gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 138/PDT/2023/PT PBR., tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Tinggi Riau kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbr., *juncto* Nomor 138/PDT/2023/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2023/PT PBR;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohon kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding, Termohon Kasasi I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat pemberitahuan lelang yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I Nomor NCR.RCR/REG.MDN.0076/2023 tertanggal 17 Januari 2023 atas nama Herman yang terletak di Jalan Pepaya Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Permohonan Penjadwan Ulang Surat Nomor 03 Sarinah Jaya /01/2023 tanggal 18 Januari 2023, keberatan akan pelelangan aset saya tanggal 27 Januari 2023, mohon kepada Pimpinan Bank untuk menjadwal ulang pembayaran kepada Bank Mandiri sah dan berharga;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membatalkan pelelangan terhadap satu unit ruko yang terletak Sertifikat Hak Milik Nomor 213 di

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Pepaya, Kelurahan Jadi rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 dan Termohon Kasasi III tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2023 dan tanggal 10 November 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan dalam bentuk gugatan, sedangkan dasar pengajuan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, sehingga sudah seharusnya sesuai praktik hukum acara yang berlaku pada dasarnya harus diajukan Penggugat dalam bentuk perlawanan;
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan pada amar putusan mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMAN, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 138/PDT/2023/PT PBR., tanggal 10 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbr., tanggal 27 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2024